

	COMUNE DI SQUILLACE Provincia di CATANZARO	Registro Generale N. 802 del 01/12/2023 COPIA
---	--	--

DETERMINAZIONE N. 37 del 01.12.2023

Oggetto:

Atto di citazione in riassunzione per querela di falso. Conferimento incarico legale ed impegno di spesa.

IL DIRIGENTE
Segreteria Generale

Premesso che:

che in data 29.06.2022, veniva notificata all'avv. Lorenzo Russo, da parte dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, la cartella di pagamento relativa alle entrate patrimoniali del Comune di Squillace per l'acqua 2015 per un importo di Euro 263,68 comprensivo di oneri e spese di notifica;

che l'avv. Lorenzo Russo proponeva, avverso la predetta cartella di pagamento, atto di citazione in opposizione all'esecuzione dinanzi al Giudice di Pace di Catanzaro;

che il Comune di Squillace si costituiva in giudizio con relativa comparsa, eccependo la interruzione della prescrizione con invio regolare dell'atto prodromico portato da un sollecito di pagamento ed all'uopo allegava l'avviso di ricevimento;

che alla prima udienza di comparizione, la parte attrice contestava la veridicità dell'avviso di ricevimento in quanto la firma autografa non era ad essa riconducibile e pertanto, trattandosi di atto pubblico, redatto da pubblico ufficiale che come tale fa piena prova fino a querela di falso, l'avv. Lorenzo Russo dichiarava di voler proporre domanda di querela di falso;

che pertanto l'adito Giudice di Pace, provvedeva a sospendere il giudizio de quo e concedeva alla parte attrice il termine di 90 giorni per la riassunzione del giudizio davanti al competente Tribunale ordinario di Catanzaro;

che pertanto l'avv. Lorenzo Russo ha citato il Comune di Squillace davanti al Tribunale Ordinario di Catanzaro affinché la predetta Autorità:

accerti e dichiari la falsità e la inefficacia, sul piano probatorio, dell'avviso di ricevimento emesso da Poste Italiane SpA, relativo all'avviso emesso dal Comune di Squillace, con vittoria di spese e competenze di giudizio;

Rilevata la sussistenza dei presupposti per costituirsi in giudizio al fine di far valere le ragioni del Comune di Squillace;

Vista la Deliberazione della Giunta comunale n. 98 in data 01/12/2023 con la quale si è inteso proporre opposizione avverso l'atto di citazione in riassunzione per querela di falso proposto dall'avv. Lorenzo Russo davanti al Tribunale Ordinario di Catanzaro,

demandando al responsabile del Servizio Contenzioso, l'adozione di tutti i provvedimenti successivi e conseguenti;

Dato atto che nell'ambito della struttura organizzativa dell'Ente non è istituito l'Ufficio Legale, né è in servizio alcuna figura professionale di avvocato che possa intraprendere l'azione giudiziaria indicata e pertanto deve essere individuato un legale all'esterno anche in conformità a quanto disposto dalle linee guida ANAC 12/2018 in base alle quali:

L'affidamento a terzi dei servizi legali è possibile, inoltre, sempre che non siano presenti idonee professionalità all'interno della stazione appaltante medesima. A tal fine, l'ente è tenuto a operare preliminarmente una ricognizione interna finalizzata ad accertare l'impossibilità, da parte del proprio personale, a svolgere l'incarico;

Vista la sentenza della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Lazio, dell'8 giugno 2021, n. 509, in tema di responsabilità amministrativa, la quale ha stabilito che il conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio di un ente pubblico (fattispecie riguardante la CONSIP) ad avvocati del libero foro non richiede la previa espletazione di procedure selettive, fermo restando il doveroso rispetto dei principi generali di trasparenza, ragionevolezza ed economicità.

Considerato, quindi, che il conferimento di incarico di difesa legale in giudizio non si presta, oggettivamente, ad essere assoggettato ad una procedura concorsuale di stampo selettivo, mentre si giustifica un affidamento fiduciario motivato nel pubblico interesse in considerazione dell'ambito del contendere, della complessità della controversia, della specializzazione per materia dell'avvocato, dell'economicità dei tempi e degli atti del giudizio;

Visto l'art. 192, comma 1, del d.lgs. 267/00, il quale dispone che "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) Il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";

Interpellato per le vie brevi l'Avv. Antonio Condito del foro di Catanzaro, il quale si rende disponibile ad assumere l'incarico legale di che trattasi dietro compenso per prestazioni professionali di Euro 500,00, comprensivo degli accessori di legge;

Rilevato che la spesa nascente dall'affidamento, concordata con il legale pari ad Euro 500,00 comprensivo degli accessori di legge, trova imputazione e capienza sul cap. ----- del bilancio di previsione 2023/2025 esercizio 2023;

Ritenuto necessario procedere all'assunzione dell'impegno contabile;

Considerato che occorre procedere in merito;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuta ed accertata ai sensi del comma 2 dell'art. 9 del D.lgs n. 78/2010 la compatibilità della spesa con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;

Accertata ed attestata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche

potenziale di cui all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012;

Visto il Testo Unico degli Enti locali approvato con decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Tutto quanto sopra esposto,

DETERMINA

Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- **di affidare** all'avv. Antonio Condito del foro di Catanzaro, l'incarico di proporre opposizione avverso l'atto di citazione in riassunzione per querela di falso, proposto davanti al Tribunale Ordinario di Catanzaro dall'avv. Lorenzo Russo;
- **di stabilire**, in relazione a quanto disposto dall'art. 192 del d.lgs. 267/00, che il fine da perseguire è l'acquisizione del servizio legale, l'oggetto del contratto è costituito dalla prestazione resa dal professionista e la forma del contratto è quella della scrittura privata e che le clausole essenziali sono evincibili dall'allegato schema di convenzione regolante disciplinante il rapporto contrattuale tra stazione appaltante e professionista;
- **di stabilire** che il compenso professionale inerente l'incarico medesimo è fissato nell'importo di €. 500,00, comprensivo degli accessori di legge;
- **di impegnare** la somma di euro 500,00, comprensiva degli accessori di legge, con imputazione sul cap. 57 del bilancio di previsione 2023/2025 esercizio 2023;
- **di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono allo scrivente responsabile di approvare il presente provvedimento;
- **di attestare** l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012;
- **trasmettere** copia della presente al Responsabile del servizio Finanziario per i successivi adempimenti di competenza;
- **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi;
- **di dare atto** che il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.m.e.i;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTENZIOSO
f.to AVV. GIUSEPPINA FERRUCCI

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA

\ Bilancio esercizio:

Impegno:
Intervento:

Squillace,

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Pasquale Muccari

è copia conforme all'originale.

